

增值税一般纳税人进项税额抵扣与不得抵扣情形管理规定

依据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则、《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号），并结合《财政部 税务总局公告2023年第X号》关于完善增值税进项税额抵扣管理的相关口径整理。本文适用于按一般计税方法计税的增值税一般纳税人，自2023年7月1日起对外发生业务参照执行。背景在于规范抵扣凭证管理、堵塞虚开与违规抵扣漏洞，保障增值税链条完整。

一、适用对象 / 范围

本规定适用于已办理增值税一般纳税人登记、采用一般计税方法的单位和个体工商户。一般纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，按销项税额抵减当期准予抵扣的进项税额后的余额计算应纳税额。采用简易计税方法的项目（如3%、5%征收率项目）不得抵扣对应进项税额。小规模纳税人不适用本进项抵扣规定。

二、准予抵扣的进项税额（核心规定）

准予从销项税额中抵扣的进项税额，须取得合法有效扣税凭证，主要包括：增值税专用发票（含税控机动车销售统一发票）注明的增值税额；海关进口增值税专用缴款书注明的增值税额；取得农产品收购发票或销售发票，按买价 $\times 9\%$ 计算（用于生产13%税率货物的，按10%加计扣除1个百分点）；自境外单位购进服务等代扣代缴的完税凭证注明税额。取得通行费电子普通发票、桥闸通行费发票，可按规定计算抵扣。自2019年4月1日起，纳税人取得不动产进项税额已取消分2年抵扣，允许一次性全额抵扣。

三、不得抵扣的进项税额（情形与口径）

下列情形进项税额不得从销项税额中抵扣：

1.
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产（其中固定资产、无形资产、不动产仅指专用于上述项目的）；
2.
非正常损失所购进货物及相关劳务、运输服务，以及非正常损失的在产品、产成品所耗用的货物、劳务、运输服务；

3. 非正常损失的不动产，及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务；

4.

购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务；纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等也不得抵扣；

5. 取得不符合规定的扣税凭证（如未认证、超期、虚开、票面信息不符）。

“非正常损失”指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质，以及因违反法律法规造成依法被没收、销毁、拆除的情形；自然灾害损失不属于非正常损失，其进项可继续抵扣。

四、进项税额转出与计算口径

已抵扣进项税额的购进货物等，若改变用途发生上述不得抵扣情形，应在当期作进项税额转出。一般货物按账面成本 $\times$ 适用税率转出。已抵扣进项的固定资产、无形资产、不动产改变用途的，按“不得抵扣进项税额=已抵扣进项税额 $\times$ 不动产净值率（净值 $\div$ 原值）”计算转出。简易示例：某企业一批原材料成本100万元（税率13%）因管理不善霉烂报废，应转出进项=100 $\times$ 13%=13万元，计入当期应纳税额。无法划分用于抵扣与不得抵扣项目的进项，按免税及简易计税销售额占比分摊不得抵扣部分。

五、申报、抵扣期限与留存备查

自2020年3月1日起，增值税专用发票等扣税凭证取消360天认证确认期限，纳税人可通过增值税发票综合服务平台勾选确认用于抵扣，无强制时限，但应在发生纳税义务的所属期及时申报。进项税额在《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》中分类填报。扣税凭证、转出计算底稿、农产品收购台账等资料应留存备查，留存期限一般不少于法定的征管时效要求。

六、注意事项 / 风险提示

取得“善意取得”虚开专用发票的，已抵扣进项须作转出且不加收滞纳金，但不得继续抵扣；明知虚开仍抵扣的，将依法追缴并处罚，涉嫌犯罪移送司法机关。兼营简易计税、免税项目的，须准确划分或合理分摊进项，避免多抵。购进餐饮、娱乐等用于业务招待的支出即使取得专票也不得抵扣，应取得普通发票核算。政策口径可能随财政部、税务总局公告动态调整，适用前应核对最新有效文件。

注：本文为学习演示数据，仅供检索问答测试，具体以现行有效法规与主管税务机关口径为准。